Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/5627/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Usina Zona da Mata Alagoana Açúcar e Etanol S.A. (fictícia) (CNPJ 68.244.997/0001-92), São Miguel dos Campos/AL
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 70 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 670.400,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 50 mil
Quando vale	de 1º de agosto de 2026 até 1º de agosto de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de janeiro de 2018

Sobre a sua cooperativa: Atividade: usina sucroenergética — cana-de-açúcar, açúcar e etanol. Porte: fornecedores de cana em 14 municípios. Localização: São Miguel dos Campos/AL (semiárido nordestino). Perfil: agroindústria. Particularidades informadas na proposta: passivo trabalhista histórico; queima de palha; endividamento setorial.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?
É considerado dirigente segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da cooperativa, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?
A Mutirão pagará, em nome do dirigente segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela cooperativa, sem incidência de franquia.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?
A Mutirão reembolsará a cooperativa pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao dirigente segurado a título de perdas ou despesas com advogados e processos (custos de defesa), aplicando-se a franquia de R$ 50 mil.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?
Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?
O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da cooperativa não afeta a cobertura; a proteção do dirigente (Cobertura A) permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

Vale para processos fora do Brasil?
Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do dirigente segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) serão adiantados até essa decisão.

SIMULADO — USO ACADÊMICO

Problemas ambientais estão cobertos?
Excluem-se reclamações decorrentes de poluição ou dano ambiental, ressalvadas ações derivadas de acionistas.

E vazamento de dados de cooperados?
A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 70 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Existem valores menores para algumas situações?
As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o valor máximo do seguro (LMG).

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
O valor máximo do seguro (LMG) poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Não se aplica franquia às proteções do dirigente (Coberturas A) e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se franquia de R$ 50 mil por reclamação.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) são pagos em adição ao valor máximo do seguro (LMG), até montante equivalente a 100% do LMG, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

ADVOGADOS E DEFESA

O dirigente pode escolher o próprio advogado?
O dirigente segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

O erro de um dirigente prejudica os outros?
As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer dirigente segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um dirigente segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?
Data de retroatividade: 1º de janeiro de 2018.

Posso avisar um problema antes de virar processo?
Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

E se a cooperativa se fundir ou for incorporada?
Em caso de alteração de controle, a apólice permanece vigente até o término e converte-se automaticamente em run-off de 6 anos para atos anteriores, com prêmio adicional de 150% do prêmio anual.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?
A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

SIMULADO — USO ACADÊMICO

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?
A Mutirão renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO